



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/5/1/CA3

Paraná, 30 de noviembre de 2017.

Y VISTO, en Acuerdo de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, integrada por la Dra. Cintia Graciela Gomez, Presidenta; el Dr. Daniel Edgardo Alonso, Vicepresidente y el Dr. Mateo José Busaniche, Juez de Cámara; el Expte. N° FPA 5894/2017/5/1/CA3 caratulado: **"LEGAJO DE APELACION DE RUIZ DIAZ DARIO ALEJANDRO, FRANCES ULISES, FIGUEROA MAIRA IVANA INÉS, EN AUTOS RUIZ DIAZ DARÍO ALEJANDRO, FRANCES ULISES, FIGUEROA MAIRA IVANA INÉS POR INFRACCIÓN LEY 23737"**, procedente del Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay, y;

DEL QUE RESULTA:

La Dra. Cintia Graciela Gomez, dijo:

Que, llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa de Omar Ulises Frances y Darío Alejandro Ruíz Díaz, contra la resolución de fs. 33/41 vta., que no hace lugar a la nulidad impetrada por la defensa. El recurso se concede a fs. 56.

En esta instancia, se celebra la audiencia oral preceptuada por el art. 454 del C.P.P.N., de la que da cuenta el acta de fs. 77 y vta., compareciendo en dicha oportunidad el Sr. Fiscal General Subrogante, Dr. Mario Osvaldo Silva y el Sr.



Defensor Público Oficial Coadyuvente, Dr. Alejandro Joaquín Castelli en defensa de Omar Ulises Francés y Darío Alejandro Ruiz Díaz; quedando los autos en estado de resolver.

Y CONSIDERANDO:

I- a) Que la cuestión sometida a análisis del Tribunal se vincula una vez más con "el conflicto entre dos intereses fundamentales de la sociedad; su interés en una rápida y eficiente ejecución de la ley y su interés en prevenir que los derechos de sus miembros individuales resulten menoscabados por métodos inconstitucionales de ejecución de la ley", conforme lo definiera la Corte Suprema de los Estados Unidos ante un caso similar ("Spano vs. New York", 360 U.S. 315-1958).

Que, dicha cuestión habrá de examinarse a la luz del criterio de este Tribunal según el cual *"la nulidad es un recurso extremo, que no debe responder a un criterio meramente formalista. Dicho criterio se consustancia con la idea de que la misma corresponde ser declarada en la medida que afecte algún derecho constitucional (L.S.Crim. 2.000-II-980; entre otros)"*.

Que, siguiendo tales pautas, se advierte preliminarmente que los aparentes vicios postulados por el Defensor como materia de agravio, no traerían





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/5/1/CA3

aparejada la nulidad de las actuaciones.

En este devenir, el magistrado ha dado acabada respuesta a los planteos de la parte, señalando las normas que atañen al caso y que devienen aplicables, lo que no ha sido rebatido con argumentos suficientes para motivar de esta Alzada un pronunciamiento contrario.

Así cabe reparar que los arts. 138, 139, 140 y ccdtes. del C.P.P.N. establecen las formalidades que las actas deben contener y en qué casos acarrearía la nulidad, debiendo destacarse que cuanto alude la defensa no encuadra en ninguno de los supuestos.

En este sentido, las aparentes contradicciones que se alegan entre el acta labrada por la prevención -fs. 3/8 de autos ppales.-, lo declarado en sede judicial por el Suboficial Principal de la PER, Velázquez -fs. 69/70 vta.-; las declaraciones testimoniales -Acevedo fs. 117/118 vta. y Toci fs. 119/120 vta.- y lo manifestado en indagatoria ampliatoria por la imputada Figueroa -fs. 121/123-, no demuestran un vicio que, por el momento, resulte invalidante de las actuaciones y ello ha sido reseñado detalladamente por el Sr. Fiscal General, siendo el ámbito propicio para aclarar tales extremos el de la audiencia de debate.



Que, cabe recordar que el acta es un instrumento público en el que se asienta de manera sucinta lo acaecido, y como tal hace plena fe de la existencia material de los hechos que el funcionario actuante expresa como cumplidos por él mismo o pasados en su presencia.

En este mismo sentido, y en relación a cuanto señalaran los testigos de actuación, doctrina y jurisprudencia han referido incluso que "Se pondera válida el acta suscripta por testigos que no hayan presenciado toda la diligencia." (CNCP, Sala II, JA 1996-III-551 en D' Albora Francisco J., *Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado*, 8va. Edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2009, pág. 231).

Que tal como se sostuviera en otras ocasiones, el registro instrumental puede tener ciertos desajustes, mas no cabe por ello presumir la mala fe del oficial público que interviene en el procedimiento y ha documentado todo lo obrado, hasta que no sea redargüido de falso (L.S.Crim. 2011- II- 7850, "Incidente de nulidad en causa: Acuña Angel...", del 30/11/2011, entre otros).

Que, será en todo caso, en la etapa del juicio donde corresponderá realizar una mensuración ajustada sobre los medios de prueba con los que se





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/5/1/CA3

cuenta. Así hemos sostenido en numerosas ocasiones que "la valoración definitiva de los testigos de actuación corresponde a la etapa del juicio, apreciados en el contexto de las demás pruebas" (L.S.Crim. 1998-II-625 y 630; entre otros).

b) Que desde otro vértice, la defensa cuestiona las indicaciones que habría brindado la imputada Figueroa a la Fuerza preventora durante el procedimiento en el que se secuestró en su poder la cantidad de 28 panes de marihuana, con un peso de 19.996 grs., que permitieron dar con el otro rodado y a la postre derivaron en los allanamientos efectuados, uno de los cuales involucra a sus defendidos Ruíz Díaz y Frances; argumentando que fueron obtenidas en violación de garantías constitucionales.

Que al respecto, el magistrado a quo desestimó tales cuestionamientos en base a las prerrogativas contenidas en la Ley 23737 y el art. 184, inc. 9 del CPPN, según el cual *"En los delitos de acción pública y únicamente en los supuestos del art. 285, requerir al sospechoso y en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las actuaciones..."*.



Que sin perjuicio de que no lucen desacertadas tales postulaciones atendiendo al caso bajo examen, lo relevante del presente es la circunstancia de que las manifestaciones que habría efectuado la imputada ante la prevención fueron voluntarias y espontáneas, extremo que se deduce de lo asentado en el acta de procedimiento -conforme el art. 139 del CPPN-, de las declaraciones del Suboficial Velázquez y de lo declarado por quien sería la propia afectada, Maira Ivana Figueroa -cfr. actuaciones escaneadas obrantes en Sistema Lex 100-.

Que de tal modo, no puede afirmarse con los elementos con los que se cuenta, que tales datos se hubiesen obtenido como consecuencia de un interrogatorio policial ni mucho menos una declaración bajo coacción, prohibidas por nuestra Carta Magna.

Con lo cual, tampoco puede ser de acogida el planteo invalidante de los allanamientos y secuestros posteriores en los domicilios de los aquí apelantes.

Que lo más contundente en este sentido, tal como sostiene el juez a quo, es el propio relato de la imputada Figueroa quien declaró en sede judicial bajo la figura del art. 41 *ter* del CP (cfr.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/5/1/CA3

fs. 121/123 vta. del principal obrantes en Sistema Lex 100).

En este sentido, ante una cuestión similar se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos "Cabral..." del 14/10/1992, validando el proceder policial ante un dato aportado por el imputado cuando era conducido a la Comisaría, señalando que *"...La mera comunicación de ese dato, en la medida en que no sea el producto de coacción, no es un indicio que deba desecharse de la investigación criminal, pues lo contrario llevaría a sostener, como señala el a quo, que la restricción procesal antes mencionada impide a los funcionarios investigar las pistas que pudieran surgir de esa comunicación..."*

...5. Que en autos no se advierte que la manifestación de Cabral a la policía haya sido el fruto de un acto de coacción. No se desprende indicio alguno en tal sentido de las actuaciones de prevención,..., y tampoco ello fue manifestado por el procesado al prestar declaración indagatoria a fs. 29/30...

...6. Que, en tales condiciones, y teniendo en cuenta que el allanamiento se llevó a cabo por orden del juez competente, no se advierte en el caso una violación a la doctrina del tribunal según la



cual no es posible aprovechar las pruebas obtenidas con desconocimiento de garantías constitucionales (Fallos: 46:36; 303:1938 , 225-; 306:1752; 311:2045).".

En este devenir, la imputada Figueroa -quien sería la afectada por el avasallamiento denunciado- no manifestó ninguna de estas circunstancias en la primera ocasión ante el juez, e incluso desistió del recurso de apelación y por ende del planteo de nulidad.

Que, por ello *"sólo cabe acudir al instituto de las nulidades cuando por resultar anormal el desenvolvimiento del proceso, tal irregularidad resulte trascendente por haberse afectado intereses tutelados, entendiéndose por tales el ejercicio de la defensa en juicio o los principios básicos del proceso"* (CFSan Martín, Sala I, LL del 31/V/99, f. 98.804, citado por D'Albora, Francisco J.; "Código Procesal Penal de la Nación - Anotado. Comentado. Concordado", 5° Edic. correg., ampl. y actualizada; Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires, pg. 285), nada de lo cual se vislumbra en el caso.

Que, por todo lo expuesto, a tenor de las constancias de la causa, se estima que deviene acertada la conclusión a la que arriba el Sr. Juez a quo, debiendo rechazarse el recurso interpuesto por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 5894/2017/5/1/CA3

la defensa y confirmarse la resolución apelada.

El **Dr. Daniel Edgardo Alonso**, dijo: que adhiere en lo sustancial al voto precedente.

El **Dr. Mateo José Busaniche**, dijo: Que, adhiere en lo sustancial a la solución propuesta por la Dra. Gómez.

En tal sentido, cabe tener presente que el art. 184 del CPPN prevé como prerrogativa de las fuerzas de seguridad que "En los delitos de acción pública y únicamente en los supuestos del artículo 285, requerir del sospechoso y en el lugar del hecho noticias e indicaciones sumarias sobre circunstancias relevantes para orientar la inmediata continuación de las investigaciones..."

En este entendimiento, teniendo en consideración cuanto surge del acta de procedimiento y de lo declarado por la imputada Figueroa en sede judicial -sin perjuicio de las apreciaciones que podrán realizarse respecto del momento que corresponde considerar el instituto previsto por el art. 41 ter del CP, bajo el amparo del cual declaró la nombrada-, no se advierte que al momento del hecho ésta haya sido objeto de coacciones, amenazas o de un interrogatorio por parte del personal policial interviniente que configuren alguna lesión a sus derechos y garantías constitucionales, sino



que, por el contrario, la preventora ha actuado dentro de las facultades legalmente establecidas.

Que, en mérito al resultado del Acuerdo que antecede, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la defensa de los imputados Omar Ulises Frances y Darío Alejandro Ruíz Díaz, y confirmar la resolución apelada, en cuanto no hace lugar a la nulidad impetrada por la defensa, por los fundamentos expuestos en los considerandos precedentes (art. 455 del CPPN).

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

Se deja constancia que la Dra. Cintia G. Gomez estuvo presente en la deliberación, no suscribiendo la presente de conformidad a lo establecido en el art. 399, 2° párr. del C.P.P.N. y el art. 109 del R.J.N.

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSÉ BUSANICHE
CON SU VOTO

ANTE MI

BERNARDO JOSÉ ARANGUREN
SECRETARIO DE CÁMARA

